

予備独自問題R5-20

(配点: 3)

月 日

月 日

公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 検察官は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、冒頭陳述を行う。
- イ. 裁判長は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、検察官の起訴状の朗読に先立ち、人定質問を行う。
- ウ. 必要的弁護事件において、裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわらず、被告人が、弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、弁護人が在廷しての公判審理ができない状態を生じさせ、かつ、その事態を解消することが極めて困難な場合には、公判期日に弁護人が出頭しなくとも、開廷することができる。
- エ. 検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、量刑についての意見を述べることはできるが、無罪である旨の意見を述べることはできない。
- オ. 被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件について、証拠により証明すべき事実があるときは、裁判所の許可がなくとも、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭陳述をすることができる。

No202	公判手続						正答率
予備R5-20	正解	ア 2	イ 1	ウ 1	エ 2	オ 2	21%

ア 誤っている ★

296 条本文。証拠調べのはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。検察官の冒頭陳述が行われるのは、証拠調べの冒頭であり、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続においてではない。

イ 正しい

規則 196 条。裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違いでないことを確かめるに足りる事項を問わなければならない。これを人定質問という。人定質問の方式については、法文上定まったものはない。起訴状に被告人の氏名、年齢（生年月日）、職業、住居、本籍が記載されているので（256 条 2 項 1 号、規則 164 条 1 項 1 号）、実務では、これらの事項を逐次質問するのが慣行である。

ウ 正しい

最決平 7.3.27（百選 52 事件）は、本記述と同様の事案において、「被告人が、弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、弁護人が在廷しての公判審理ができない事態を生じさせ、かつ、その事態を解消することが極めて困難な場合には、当該公判期日については、**刑法 289 条 1 項の適用がない**」としている。その理由として、判例は、「このような場合、被告人は、もはや必要的弁護制度による保護を受け得ないものというべきであるばかりでなく、実効ある弁護活動も期待できず、このような事態は、被告人の防御の利益の擁護のみならず、適正かつ迅速に公判審理を実現することをも目的とする刑法の本来想定しないところだからである」ということを挙げている。

エ 誤っている

293 条 1 項。証拠調べが終了後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。この検察官の意見陳述を論告という。論告は、検察官が**公益の代表者として行うものであるから、当事者的立場にとらわれず公正な立場で行うべきものである**。よって、その結論は、必ずしも有罪を主張するものに限られず、事案によっては、無罪、免訴、公訴棄却等の意見を陳述すべき場合もある。なお、検察官は、論告で有罪の主張をしたときは、最後に科せられるべき具体的刑罰の種類及び量に関する意見を述べるのが通常である。これを求刑という。

オ 誤っている

規則 198 条 1 項。裁判所は、検察官が証拠調べのはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。被告人又は弁護人の冒頭陳述は、検察官の場合と異なり、**裁判所の許可が必要であり、かつ、その許可は裁判所の裁量による**。その時期は、検察官の冒頭陳述の後という制約があるだけで、その直後でも、被告人の立証段階の始めでもよい。なお、公判前整理手続に付された事件（裁判員裁判対象事件はこれに当たる（裁判員法 49 条））については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官の冒頭陳述に引き続き、冒頭陳述をしなければならない（316 条の 30）。